

就是开放包容共享，互联网经济也是共生经济，在互联网经济生态圈内，各平台不可能没有交集。近年来，“种草”博主、“探店”、直播带货、网约车司机等互联网新兴业态，成为大众灵活就业的新选择。本案中，乙科技公司的互联网任务发布平台，与x×A等互联网内容分享平台共同构成了一种互联网经济生态。该生态的良性发展，能够带来各项社会效益。因此，在互联网经济生态圈内，各平台不可能没有交集，也不是针插不进水泼不进的独立王国，不能将自身商业逻辑凌驾于互联网行业的开放流动秩序之上，为了利益最大化，为了自己生态闭环变现，垒砌高墙，以邻为壑，倾轧他者。如此，既抬高了市场经营成本，也妨碍了市场自由公平竞争，不利于营造良好的竞争环境和竞争秩序。

另一方面，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条规定：“经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。本法所称的经营者，是指从事商品生产、经营或者提供服务(以下所称商品包括服务)的自然人、法人和非法人组织。”第八条第二款规定：“经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。”《中华人民共和国民法典》第一千一百九十七条规定：“网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。”“种草”平台的运营者，需秉持诚实信用原则与基本的商业道德从事经营活动，承担必要的审核义务。平台作为“种草”内容的出口，应增强人工把关环节，做好内容把关和筛选工作，既需要重拳出击的专项整治，又需要久久为功的常态化监管，对品牌商家发布任务及平台达人用户的行为应予以规范，就审核过程中发现的“虚假种草”行为应及时进行审核不通过、修改、删除等处理，防止“种草”平台沦为侵权的工具。此外，相关平台应适用更科学的算法对优质内容进行推荐，不再把类似“评论数”“点赞数”等作为排名的唯一依据

，而是应把商家诚信度、资质作为重要参考指标。 否则，根据上述法律的规定，平台需要承担相应的不正当竞争的法律风险。本

案中，乙科技公司运营的××B平台系为品牌商家和××A、抖音、微博、逛逛等用户(即网络“达人”)提供合作交易机会的平台，属于网络服务提供者。因××B平台上品牌众多，各品牌商家发布的“种草”及探店任务亦数量庞大，无法要求乙科技公司在事前审核中即能精确审核品牌商家发布的每一条“种草”或探店任务，乙科技公司已经制定《商家入驻协议》《任务审核标准》《××B 用户服务协议》等对品牌商家发布任务及××B平台用户的行为予以规范，并在审核过程中发现问题后进行审核不通过、修改、删除等处理，已经尽到了作为网络服务提供者应尽的合理的注意义务，且甲科技公司亦未举证证明乙科技公司存在明知其平台用户侵害他人权利而故意放任或帮助侵权的主观状态。因此，乙科技公司行为未违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第二款规定，不构成不正当竞争。

最后，在“虚假种草”已经形成涉及多个环节的灰色产业链条的背景下，治理不能止于平台，除了压实平台责任，还须在品牌方、平台中介等环节，全链条加强监管，推进整体、全面系统治理。监管部门和行业协会可以制定相关标准，加强监管部门和行业协会的自律，对于涉及“虚假种草”的账号可进行封禁，并将造假达人、品牌方列入黑名单，形成震慑效应。对于品牌方，要认识到企业不仅要追逐经济利益，更要承担社会责任，杜绝虚假“种草”，作为消费者，也应提高自身的甄别能力，理性“种草”，共同营造风清气正的互联网平台。

编写人：福建省厦门市中级人民法院 王辛

恶意抢注“唤醒词”并滥用构成不正当竞争

—— 甲科技公司诉陈某、乙智能科技公司不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省温州市中级人民法院(2023)浙03民初423号民事判决书

2. 案由：不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告：甲科技公司

被告：陈某、乙智能科技公司

【基本案情】

甲科技公司于2017年7月发布了首款唤醒词为“××A”的人工智能音箱。此后，甲科技公司也在该品牌手机、电视等产品中搭载使用“××A”唤醒词的人工智能语音交互引擎。甲科技公司年度报告显示，截至2020年12月，××A累计唤醒约495亿次。陈某于2017年8月4日至2020年6月18日，在不同商品类别上共申请注册“××A”“××A 有大爱”等66枚商标。上述商标因被异议、无效或注销等原因，现均已处于无效状态。2021年1月，陈某向与甲科技公司存在投资或任职关系的多家企业发送律师函，称其已经授权乙智能科技公司使用“××A”商标，要求停止侵犯其“××A”商标权的行为。2020年12月，陈某与乙智能科技公司在多家网站上发布“××A 智能新品发布会”等文章，称“××A 将携手智能家居和物联网领域的专业制造商，乙智能科技公司，共同为用户打造舒适便捷的智能生活”。乙智能科技公司还通过某网店等对外销售使

用陈某授权的“××A”商标的运动手表、闹钟等商品。另外，陈某作为法定代表人、股东的戊科技公司于2018年12月、2019年1月在不同商品类别上申请了102枚与丙科技公司、丁科技公司智能品牌相同的“××B”“××C”“××D”等商标。

【案件焦点】

1. “××A”是否应受《中华人民共和国反不正当竞争法》的保护；2. 两被告的行为是否构成对甲科技公司的不正当竞争；3. 两被告应承担何种法律责任。

【法院裁判要旨】

浙江省温州市中级人民法院经审理认为：基于甲科技公司的规模、品牌影响力以及产品科技属性，甲科技公司推出唤醒词为“××A”的首款人工智能音箱后，被大量媒体广泛报道，使得该款人工智能音箱产品以及“××A”唤醒词、“××A”音箱代名词在短时间内就在市场上形成一定的影响力。此后，甲科技公司也在手机、电视等产品搭载使用“××A”唤醒词的人工智能语音交互引擎。通过大量用户长期持续使用“××A”唤醒词，使得××A与搭载人工智能语音交互引擎的产品以及人工智能语音交互引擎自身建立识别性。因此，“××A”可以作为有一定影响力的唤醒词、人工智能语音交互引擎的名称以及搭载人工智能语音交互引擎的智能音箱等商品的名称，受到《中华人民共和国反不正当竞争法》的保护。陈某大量抢注“××A”等商标，向甲科技公司关联公司发送“停止侵权”的律师函，违反了诚实信用原则，扰乱了公平的市场竞争秩序，也损害甲科技公司的合法权益，属于《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条规制的不正当竞争行为。陈某与乙智能科技公司对外销售使用“××A”标识的商品、发布引人误解的商业宣传行为，属于《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条、第八条规制的混淆及虚假宣传行为。关于赔偿数额，甲科技公司因陈某抢注行为提起的商标异议、无效宣告、商标复审、行政诉讼等程序支出的代理费等损失应作为法定赔偿的考量因素。

浙江省温州市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百二十条,第一百七十九条第一款第一项、第八项,第一千一百六十八条,《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第二款,第六条第一项、第四项,第八条,第十七条第三款、第四款,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第十二条第二款,第十七条第一款第三项,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款的规定,判决如下:

一、陈某、乙智能科技公司立即停止对甲科技公司进行虚假宣传的不正当竞争行为;

二、陈某于本判决生效之日起十日内赔偿甲科技公司经济损失(含维权合理费用)1200000元;

三、乙智能科技公司对陈某负担的赔偿数额中的250000元承担连带责任;

四、驳回甲科技公司的其他诉讼请求。

宣判后,双方当事人均未上诉,一审判决已经生效。

【法官后语】

本案入选《2023年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例》^①,涉及人工智能技术发展过程中出现新类型法益保护,对同类案件审理具有参考价值。

一、“唤醒词”的权益属性

随着人工智能技术的发展,语音交互作为比较成熟的人机交互方式正在被广泛使用。使用特定的“唤醒词”进行语音唤醒是目前用户与智能设备交互的主要唤醒方式之一。但语音唤醒词的法律性质仍处于辨析阶段,现行法律未进行专门的规定。一般认为,当前对唤醒词的保护,应放置于我国现有的知识产权法律体系下进行考虑。主要观点有:第一,通过《中华人民共和国反不正当竞争法》进行保护。若唤醒词经过使用能够与商品或服务及其提供者建立特定

^① 《2023年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例》,载最高人民法院网,<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/430692.html>,最后访问时间:2025年3月30日。

的联系，且具有一定的影响力，可以将其认定为《中华人民共和国反不正当竞争法》保护的权益。第二，将唤醒词注册为商标进行保护。第三，作为《中华人民共和国著作权法》的作品进行保护。但由于唤醒词通常简短易记，并非均能满足“独创性”要件而获得著作权法保护。本案中，原告主张适用《中华人民共和国反不正当竞争法》进行保护。通过大量用户规模性使用“x×A”唤醒词，使得“x×A”与甲科技公司之间具备一定的识别性，可认定“x×A”唤醒词属于《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条及第六条第四项保护的权益。此外，x×A业已成为智能音箱的代名词，亦与人工智能语音交互引擎自身建立指代性，属于《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第一项保护的有一定影响力的人工智能语音交互引擎、智能音箱等商品的名称。

二、对“唤醒词”进行商标抢注及滥用的行为定性

(一)商标抢注行为是否属于不正当竞争行为

司法实践中对抢注行为是否构成不正当竞争行为存在争议。第一种观点认为，针对单纯的抢注行为所提起的诉讼不属于民事案件受理范围。第二种观点认为，商标申请行为不属于《中华人民共和国反不正当竞争法》规制的生产经营行为。第三种观点认为，恶意囤积、抢注商标导致作为竞争者的原告不得不提起各类商标无效、异议等行为，将会扰乱其正常的生产经营活动，属于不正当竞争行为。

笔者赞同第三种观点，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条规定，评价陈某的商标抢注行为是否构成不正当竞争，需要判断该行为是否符合以下四个要件：第一，陈某与甲科技公司是否属于具有竞争关系的经营者。第二，商标抢注行为是否属于生产经营活动。第三，是否违反诚实信用原则和商业道德。第四，是否扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或消费者的合法权益。首先，陈某担任法定代表人的戊科技公司以及“x×A”商标的被许可人乙智能科技公司与甲科技公司为具有竞争关系的经营主体，可以认定陈某与甲科技公司也具有竞争关系。其次，由于我国实

行商标注册制，商业标识作为企业重要的无形资产，将商业标识进行商标注册、管理、使用等行为均应认定系生产经

营行为的一部分。因此，陈某的商标抢注行为应当认定为生产经营活动。再次，陈某批量、分次申请商标持续数年时间，显然超出其正常商业经营的需要。且，由陈某作为法定代表人的戊科技公司亦大量注册与丁科技公司、丙科技公司智能品牌相同的“××D”“××B”商标。故陈某具有明显商标抢注和攀附商誉的主观故意，违反了诚信原则。最后，陈某抢注商标行为一定程度上阻断甲科技公司为了自身商标品牌战略而注册防御商标的机会，干扰了其推进品牌战略建设的正常经营活动。同时，也扰乱正常的商标注册管理秩序和公平竞争的市场秩序。

（二）发送律师函、使用及宣传行为是否属于不正当竞争行为

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条规定，向甲科技公司关联公司发送“停止侵权”的律师函，应认定为滥用权利的不正当竞争行为。评述如下：第一，陈某向甲科技公司关联企业发送律师函的行为，系对其当时处于形式上获得注册的商标进行的维权管理行为，应认定为生产经营活动。第二，陈某也明知其以抢注、囤积等不正当手段取得“××A”等商标，却要求甲科技公司关联公司停止使用“××A”标识，以达到其非法目的，明显有违诚实信用原则。第三，该行为对甲科技公司及其关联公司面临诉讼的风险，干扰了其正常经营活动，扰乱了公平的市场竞争秩序。

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条、第八条规定，陈某、乙智能科技公司对外销售使用“××A”标识的商品、发布引人误解的商业宣传行为，属于混淆及虚假宣传的不正当竞争行为。《中华人民共和国反不正当竞争法》规制的混淆行为，既包括商品来源混淆，也包括商业联合、许可使用、商业冠名等特定联系的关联性混淆。《中华人民共和国反不正当竞争法》规制的虚假宣传行为包括虚假商业宣传和引人误解的商业宣传，后者包括使用歧义性语言进行商业宣传等。本案中，陈某、乙智能科技公司在运动手表等商品上使用“××A”以及在网站上发布使用“歧义性语言”的文章，容易导致相关公众误认为商品系搭载甲科技公司“××A”人工智能语音交互引擎的智能产品，或者乙智能科技公司与甲科技公司之间存在授

318 中国法院2025年度案例 · 知识产权纠纷

权许可、商业联合、技术支持等特 定联系，损害甲科技公司的权益，构成不正当竞争。

三、赔偿数额如何确定

由于陈某的一系列不正当竞争行为导致甲科技公司不得不通过提起大量的商标异议、无效宣告、商标复审、行政诉讼等程序来保障正常市场经营并由此支出大量的费用损失，包括甲科技公司对陈某注册“××A”等商标多次提起商标异议、无效宣告、行政诉讼等程序并支出代理费等费用以及甲科技公司多枚“××A”商标申请因引证陈某商标被驳回，后通过驳回复审、行政诉讼等程序争取商标权利并支出代理费等费用。甲科技公司上述费用的支出与陈某的恶意抢注等不正当竞争行为存在法律上的因果关系，应作为确定赔偿数额的考虑因素。因此，本案综合考虑××A知名度、被诉侵权行为性质、甲科技公司在本案及关联案件中的维权合理费用等因素，确定陈某的赔偿数额为120万元。乙智能科技有限公司与陈某共同实施混淆及虚假宣传等不正当竞争行为，酌定其对陈某赔偿数额中的25万元承担连带责任。

编写人：浙江省温州市中级人民法院 叶挺舟

搜索关键词显性使用及隐性 使用构成不正当竞争行为的认定

——甲科技公司诉乙科技公司不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海市浦东新区人民法院(2023)沪0115民初43764号民事判决书

2. 案由：不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告：甲科技公司

被告：乙科技公司

【基本案情】

甲科技公司系“××A网”(www.51×××.com)的经营者。乙科技公司系“××B网”(www.58××x.com)的经营者。两网站均为图片、素材类网站。甲科技公司发现,乙科技公司在某搜索引擎将“××A网”设为搜索关键词,在搜索链接标题及网络推广内容中隐性及显性使用了“××A网”关键词。

隐性使用表现为:在某搜索引擎搜索框内键入“××A网”进行搜索,搜索结果前几条均为甲科技公司经营的××A网的搜索结果。下拉搜索结果页面,搜索结果第十二条(即搜索结果第一页的倒数第二条)显示标题为“2022年全新素材·版权无忧·批量下载-[××B网]”的链接,链接下方有“××B网 2022-08”及灰色的“广告”等字样,点击该搜索结果,进入乙科技公司经营的××B网(www.58××x.com)。

显性使用表现为:在某搜索引擎搜索框内键入“××A网素材图库”进行搜索,搜索结果前几条均为甲科技公司经营的××A网的搜索结果,搜索结果第十条显示标题为“【××A网】图片免费下载_××A网素材_××A网模板-××B网”,点击该搜索结果,进入××B网(www.58××x.com)网站的内部网页,网页内有“××B网为您找到108张××A网相关素材,××B网还提供××A网图片、××A网素材、××A网模板等免费下载服务……”字样,网页标签显示“【××A网】”。

【案件焦点】

乙科技公司就“××A网”关键词进行的显性使用和隐性使用,这两种使用行为是否构成不正当竞争行为。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为:首先,关于关键词隐性搜索。甲科技公司主张乙科技公司设置某搜索引擎推广关键词“××A网PPT”的行为违反

了《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的原则性条款。在适用《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条认定某一行为是否属于不正当竞争行为时应考虑该竞争行为是否违反了商业道德并扰乱了正常的商业竞争秩序以及该行为是否损害甲科技公司或消费者的合法权益。一方面，乙科技公司在某搜索引擎推广中设置了“××A网 PPT”作为推广关键词，该关键词中的“××A网”并非乙科技公司经营的网站名称，而是甲科技公司所经营同类网站的网站名称。乙科技公司设置同业竞争者所经营网站的名称作为某搜索引擎搜索的关键词，明显不具有正当性，违反了商业道德，扰乱了正常的商业竞争秩序。另一方面，从消费者的角度来看，消费者在搜索“××A网”关键词时能够直接在第一屏即获得正确的搜索结果并予以展示。且乙科技公司网站搜索结果中明确展示了“××B网”，搜索结果中没有“××A网”字样，这种程度的展示一般来说难以影响消费者的利益，亦不会影响消费者选择商品、服务的权利。再者，从作为经营者的甲科技公司来看，消费者在搜索“××A网”时，搜索结果展示的第一屏内容大部分均是甲科技公司“××A网”的信息，已经保证了甲科技公司经营的“××A网”对于消费者的可见性，甲科技公司并不会失去存在交易意愿的消费者。综上，在未损害甲科技公司或消费者合法权益的情况下，乙科技公司设置某搜索引擎推广关键词“××A网 PPT”的行为不构成《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条所规定的不正当竞争行为。

其次，关于关键词显性搜索。结合在案证据，从“××A网”浏览量、访客数、注册人数、其登记的作品数以及甲科技公司在某搜索引擎平台进行广告推广的情况，可以认定“××A网”具有一定影响力。被诉侵权页面设置了有关“××A网”的关键词，网页标签上有“××A网”字样，网页内容中亦多次出现“××A网”文字，乙科技公司上述使用“××A网”文字的方式，直接导致公众在搜索“××A网”时，出现名为“××A网”实为“××B网”的搜索结果，并误入乙科技公司运营的域名为“www.58xxx.com”的网站，进而误认为两者存在某种联系。甲科技公司与乙科技公司均为通过互联网向公众提供图片等素材资源的网络平台，其运营模式、获益方式均相似，乙科技公司将甲科技公司具

有一定影响力的网站名称设置为关键词，吸引己方网站流量，不正当地增加了自己的商业交易机会，攫取了原属于甲科技公司的竞争利益。故乙科技公司在其经营的“××B网”中设置有“××A网”作为关键词的网页的行为构成不正当竞争，应承担相应的民事责任。

上海市浦东新区人民法院依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第三项、第十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第四条、第十条之规定，判决如下：

一、乙科技公司于本判决生效之日起十日内赔偿甲科技公司经济损失及合理开支共计10000元；

二、驳回甲科技公司的其余诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

一、涉关键词隐性搜索行为的侵权认定现状

隐性搜索指的是在搜索引擎的竞价排名系统中，广告主将他人享有权利或权益的字样设置为搜索关键词，使得网络用户在搜索相应关键词时能够出现广告主的链接，但该搜索结果的标题或描述及跳转的目标页面中均不出现该关键词的情况。关于隐性搜索是否侵害权利人商标权的问题，主流观点认为不构成侵权。即认为在搜索结果的标题、描述及跳转的目标页面中未出现任何权利人的商业标识，不构成《中华人民共和国商标法》中的商标使用行为。但是就涉及隐性搜索不正当竞争纠纷中，根据案件的具体情况最终法院认定的结果也存在不同，故隐性搜索是否至今在司法实践中评价不一，尚无定论。对于涉及隐性搜索的案件认定存在争议的原因主要是不同的使用情形对于权利人以及消费者产生的影响存在较大区别，如在一些案件中，被控侵权方的链接出现在搜索结果的第一项，使得消费者进行搜索时首先获得被控侵权方的链接，对于权利人来说容易丧失交易机会；但在一些其他案件中，搜索结果中明确标注广告且位于搜索页面的最下方，在前的搜索结果仍为A公司，法院就认为在这种情况下，B公司设置关键词隐性搜索的行为不构成侵权。

二、关键词隐性搜索行为是否违反《中华人民共和国反不正当竞争法》原则性条款的认定路径

因未有明确法条对关键词隐性搜索行为予以规定，故一般在认定关键词隐性搜索行为是否构成《中华人民共和国反不正当竞争法》所保护的法益的时候，通常适用的是《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的原则性条款。有观点认为《中华人民共和国反不正当竞争法》保护的法益是公共利益(市场秩序)、经营者利益和消费者利益的“三叠利益”的综合判断法，亦有观点认为应采用“混淆可能性”的判断方法予以判断。回归《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条，该条规定经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。该条还规定，不正当竞争行为是指经营者在生产经营活动中，违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。笔者认为，从法条出发，在适用《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条认定某一行为是否属于不正当竞争行为时应考虑以下两个因素：一是，该竞争行为是否违反了商业道德并扰乱了正常的商业竞争秩序；二是，该行为是否损害甲公司或消费者的合法权益。在民事行为领域中，法无明文禁止即准许，《中华人民共和国反不正当竞争法》作为规制经营者经营行为的法律，其立法目的在于鼓励正常的市场竞争。除该法明确列举的具体不正当竞争行为外，其他一般均属于市场主体自由竞争的范畴，法律不宜过度干涉，以实现市场资源的有效配置。《中华人民共和国反不正当竞争法》原则性条款的适用应附以较为严格的要件，故上述两个考量因素只有在同时构成的情况下才能够认定相应的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条的原则性条款。回到关键词隐性搜索行为的问题上，亦应从这两个考量因素出发来进行判断。

首先，关键词隐性搜索行为确实违反了正常的商业道德及商业竞争秩序。搜索引擎是根据用户需求与一定算法，运用特定策略从互联网检索出制定信息反馈给用户的检索技术。搜索引擎的作用是信息获取。搜索引擎对搜索词进行处理后，根据排名算法计算出相关网页的排序并予以展示，这种展示的顺序通

